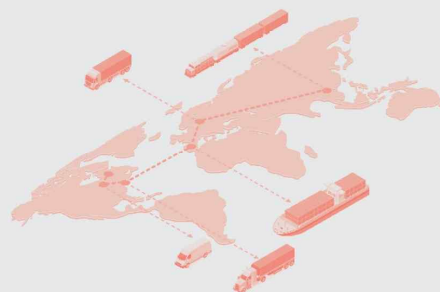




EU 강제노동 결부 제품 금지 규정 이행 가이드라인 주요 내용

EU 강제노동 결부 제품 금지 규정 이행 가이드라인 주요 내용



목 차

I. 강제노동 결부 제품 금지 규정 개요	5
II. 이행 가이드라인 주요 내용	11
1. 이행 가이드라인 개관	11
2. 규정의 적용 범위와 강제노동의 정의	12
3. 조사 절차	14
4. 위반 결정 및 불복 절차	19
5. 집행 및 제재	22
6. 기업 공급망 실사 가이드	26
7. 위반정보 제출 제도	31
8. 관련 EU 공급망 법제와의 연계	32
III. 시사점	34

요 약

□ EU 강제노동 결부 제품 금지 규정 개요

- EU는 강제노동으로 생산된 제품의 역내 시장 출시·유통 및 EU발 수출을 금지하는 규정(EU) 2024/3015를 채택했으며, '27.12.14일부터 전면 적용
- 제품 원산지·산업·기업 규모와 관계없이 적용되며, 완제품뿐 아니라 원자재·부품과 공급망의 채굴·생산·제조·가공 단계까지 포괄
- 제조자·수입자·유통업자·소매업자·수출자 등 EU 시장에 제품을 공급하거나 EU에서 수출하는 모든 경제운영자(economic operator)가 대상

□ EU 집행위원회의 이행 가이드라인 발표('26.6.26일) 및 주요 내용

- 가이드라인은 법적 구속력이 없고 별도 실사 의무를 신설하지 않으나, 기업의 위험평가 추적성 관리·공급자 점검 자료는 조사 시 위험 대응 노력을 입증하는 자료로 활용 가능
- 관할당국은 제보, 강제노동 위험 DB, 세관·노동당국 및 시민사회 자료 등을 바탕으로 위험의 규모·심각성, EU 시장 유통 규모 등을 평가해 조사 여부를 결정
- 강제노동 발생지가 EU 역외이면 집행위원회가, 역내이면 해당 회원국 당국이 조사를 담당하며, 예비조사 시 기업은 원칙적으로 30근무일 내 관련 정보를 제출
- 입증된 우려가 확인되면 정식조사를 개시하고 추가자료, 인터뷰, 필요 시 현장 조사를 실시하며, 원칙적으로 9개월 내 위반 결정을 채택하거나 조사를 종결
- 위반이 확인되면 해당 제품의 EU 시장 출시·유통·EU발 수출이 금지되고, 이미 유통 중인 제품은 철회·처분하며 온라인 판매 게시물도 삭제해야 함.
- 세관은 결정 대상 제품의 반출·수출을 보류하거나 거부할 수 있고, 결정 불이행 시 회원국 금전제재가 부과될 수 있음.
- 위반 결정은 조사 대상 기업뿐 아니라 동일 제품을 취급하는 다른 경제운영자에게도 영향을 줄 수 있으며, 한 회원국의 결정은 동일 식별정보·공급망 제품에 대해 다른 회원국에서도 집행 가능

□ 기업 대응 방향

- 기업은 OECD 6단계 실사 체계를 참고해 정책·책임체계, 위험 식별, 예방·완화 조치, 모니터링, 위험 대응 내용의 소통 및 피해 구제 절차를 문서화할 필요
- 원자재 원산지, 다층 공급망, 거래·물류 기록, 생산시설, 투입·산출 물량 등 추적성 자료를 확보하고, 고위험 지역·품목·공급자와의 연계 여부를 상시 점검
- 조사 통지에 신속히 대응할 수 있도록 담당 조직, 자료 제출 절차, 당국 연락창구 및 내부 매뉴얼을 마련
- 공급망 실사 지침(CSDDD), 기업 지속가능성 보고지침(CSRD), 분쟁광물 규정, 배터리 규정, 산림전용방지법(EUDR) 등 기존 EU 공급망 실사·보고 및 추적성 체계와 연계해 자료를 통합 관리하는 것이 효율적

I EU 강제노동 결부 제품 금지 규정 개요

□ 개요

- EU는 강제노동으로 생산된 제품이 EU 시장에서 유통되거나 EU에서 수출되는 것을 금지하기 위해 '24.11.27일 강제노동 결부 제품 금지 규정((EU) 2024/3015)*을 채택('24.12.12일 관보 게재, 12.13일 발효)
 - * 강제노동 결부 제품 금지 규정(FLR, Forced Labour Regulation)
 - 동 규정은 역내시장 기능 개선과 강제노동 근절 기여를 목적으로 하며, EU 내 출시·유통 제품뿐 아니라 EU에서 수출되는 제품에도 적용
 - 규정은 미국 위구르강제노동방지법(UFLPA)과 같이 제품을 기준으로 수입·유통을 규제하나, 특정 지역에서 생산된 제품을 우선 강제노동 제품으로 간주하고 기업이 이를 반박하도록 하는 방식이 아니라 관할 당국이 개별 조사를 통해 위반 여부를 입증한다는 점에서 차이가 있음.
 - 한편, EU 집행위원회는 '26.6.26일 규정의 적용을 지원하기 위한 이행 가이드라인(Commission Notice C(2026) 4386 final)을 채택
 - 가이드라인은 회원국 관할당국, 세관, 경제운영자, 시민사회 등 이해관계자를 대상으로 하며, 법적 구속력은 없고 규정 본문만이 법적 효력을 가짐.
 - 작성 과정에서 강제노동 전문가그룹 운영, 의견수렴(call for evidence, 160건 접수), 국제기구·회원국·기업·업종단체·노조·시민사회 대상 협의를 거쳤으며, 필요시 개정·보완 예정
 - 적용 지역은 EU 27개 회원국을 기본으로 하며, 관련 협정에 따라 유럽경제지역(EEA, European Economic Area) 국가* 및 북아일랜드에도 확대 적용될 수 있음.
- * EU 27개국에 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인을 포함한 지역

- 강제노동 결부 제품 금지 규정은 경제운영자(economic operator)에게 강제노동 결부 제품의 시장 출시·유통·수출을 금지하는 '결과 의무'를 부과하나, 별도의 실사 의무를 신설하지는 않음.
- 다만 자발적 실사는 공급망 내 강제노동 리스크를 식별·관리하기 위한 유용한 수단으로 제시
- 강제노동이 기업의 자체 사업장 또는 공급망 내에서 발생했는지와 관계없이 금지 규정이 적용되며, 강제노동이 사용된 부분이나 비중의 크기도 해당 규정의 적용 여부에 영향을 미치지 않음.

□ 강제노동 결부 제품 금지 규정((EU) 2024/3015) 주요 내용

① 규정의 구성

- 규정은 6개의 장(chapter)과 39개 조문으로 구성되며, 강제노동 결부 제품의 EU 시장 출시·유통 및 EU발 수출을 금지하는 것이 핵심 내용
- 또한 공익신고자 보호지침((EU) 2019/1937)을 개정해, 동 규정 위반 신고자에 대한 보호 근거를 마련

<강제노동 결부 제품 금지 규정의 장별 구성>

구분	주요 내용	조문
제1장 총칙	규정의 대상·목적·적용범위, 정의, 금지, 원격판매, 관할 당국	제1조 ~ 제5조
제2장 거버넌스	EU 네트워크, 정보·통신시스템, 강제노동 위험 DB, 단일 정보제출창구, 중소기업(SME) 지원, 가이드라인, 단일포털, 국제협력	제6조 ~ 제13조
제3장 조사	위험기반 접근, 조사 배분, 조사 조정·상호지원, 조사 예비단계, 조사, 현장조사	제14조 ~ 제19조
제4장 결정	위반 여부 결정, 결정 재검토, 결정 내용	제20조 ~ 제22조
제5장 집행	결정 집행, 제품 철회·처분, 세관 통제, 통관 서류·허용·거부, 정보교환·협력	제23조 ~ 제31조
제6장 최종조항	기밀유지, 위임권한 행사, 긴급·위원회 절차, 신고자 보호지침 개정, 제재, 평가·재검토, 발효·적용	제32조 ~ 제39조

② 적용 일정(타임라인)

- 규정은 '24.12.13일 발효되었으며 '27.12.14일부터 전면 적용
 - 다만 관할당국 지정, 정보시스템, 위험 DB, 가이드라인, 위임·위원회 절차, 제재 규정 통보와 관련된 일부 조항은 발효일부터 조기 적용

<주요 이행 일정>

시기	주요 내용
'24.12.13.	규정 발효 및 관할당국 통보·정보시스템·위험 DB·가이드라인 등 일부 조항 조기 적용
'25.12.14.	회원국 관할당국 지정 및 집행위원회 통보 기한(제5조 제3항)
'26.04.24.	ICSMS* 강제노동 모듈의 기능·운영방식을 규정한 이행규정((EU) 2026/903) 채택 * ICSMS(EU 시장감시 정보통신시스템) : EU 집행위원회, 회원국 관할당국 및 세관이 조사·위반 결정·제품 통제 정보를 공유하는 행정기관용 전산시스템
'26.06.14.	강제노동 위험 DB 공개 및 가이드라인 제공 법정기한(제8조 제3항, 제11조) ※ 가이드라인은 '26.06.26일 채택 및 포털 공개
'26.12.14.	회원국 제재 규정 마련 및 집행위원회 통보 기한(제37조 제3항)
'27.12.14.	규정 전면 적용 및 집행 개시, 단일 정보제출창구 운영 개시

③ 주요 정의(제2조)

- 규정 제2조는 22개 용어를 정의하며, 특히 '제품'과 '공급망'을 광범위하게 정의해 원칙적으로 모든 유형의 물품과 제품 출시 전 상류 공급망 전반을 포괄

<주요 정의>

구분	내용
강제노동	국제노동기구(ILO) 제29호 협약에서 정의한 강제 또는 의무 노동으로, 강제 아동노동을 포함
국가 부과 강제노동	ILO 제105호 협약상 정치적 강압, 노동규율, 파업 처벌, 차별 수단 등으로 부과되는 강제노동
제품	금전적 가치평가가 가능하고 그 자체로 상거래의 대상이 될 수 있는 모든 품목으로, 채굴·수확·생산·제조된 물품을 포괄
강제노동 결부 제품	공급망의 어느 단계에서든 채굴·수확·생산·제조(제품 관련 가공·처리 포함)에 강제노동이 전부 또는 일부 사용된 제품
공급망	제품의 출시 전 채굴·수확·생산·제조 및 관련 가공·처리 단계 전체
경제운영자	EU 시장에 제품을 출시·유통하거나 EU에서 수출하는 자연인·법인 등
입증된 우려	제품이 강제노동으로 생산되었을 개연성을 의심할 만한, 객관적·사실적·검증 가능한 정보에 기초한 합리적 징표

④ 금지 조항(제3조) 및 원격판매(제4조)

- 경제운영자는 강제노동으로 생산된 제품을 ①EU 시장에 출시·유통하거나 ②EU에서 수출해서는 안 됨.
- 해당 금지 규정은 제품의 원산지, 분야, 유형과 무관하게 적용되며, 제품의 일부 또는 특정 공급망 단계에서만 강제노동이 사용된 경우에도 적용
- 온라인 등 원격판매 제품도 EU 내 최종사용자를 대상으로 판매를 제안하는 경우 EU 시장에 제공된 것으로 간주하며, 배송 가능 지역, 사용 언어, 결제수단, 통화 및 도메인명 등을 고려해 판단

⑤ 거버넌스 및 지원체계(제2장, 제5조~제13조)

- 회원국은 규정 집행을 담당할 관할당국을 지정하고, 집행위원회와 회원국 관할당국은 연합 네트워크와 정보시스템을 통해 조사·결정·집행 관련 정보를 공유·조정

<주요 거버넌스 및 지원체계 정의>

구분	내용
관할당국	회원국이 1개 이상의 관할당국을 지정, 조사·결정·집행 담당
연합 네트워크	집행위·회원국 관할당국 간 조사 조정, 정보교환, 집행 일관성 확보
ICSMS	조사·결정·집행 정보를 관리하는 EU 시장감시 정보통신시스템
위험 DB	특정 지역·제품·산업의 강제노동 위험 정보를 제공
단일 정보제출창구	시민사회, 노조, 기업 등 이해관계자가 위반 의혹 정보를 제출하는 창구
SME 지원	중소기업 대상 정보 제공, 교육, 회원국별 연락창구 운영
단일포털	관할당국, 가이드라인, 위험 DB, 결정 정보 등을 통합 제공
국제협력	제3국, 국제기구, 시민사회, 노조, 업종단체와 정보교환 및 협력 추진

⑥ 조사 절차(제3장, 제14조~제19조)

- 집행위원회와 회원국 관할당국은 강제노동의 규모·심각성, 대상 제품의 수량, 최종제품에서 의심 부분이 차지하는 비중 등을 고려해 위험기반으로 조사 대상을 선정

- 강제노동이 EU 역외에서 발생한 경우 집행위원회가, EU 역내에서 발생한 경우 해당 회원국 관할당국이 조사를 주관
- 예비조사에서 경제운영자의 강제노동 위험 식별·예방·완화 조치 등을 검토하고, 근거 있는 우려가 확인되면 정식조사를 개시해 자료 제출 요구, 이해관계자 면담 및 현장조사를 실시할 수 있음.

⑦ 위반 결정(제4장, 제20조~제22조)

- 조사 결과 위반이 확인되면 주관 관할당국은 해당 제품의 EU 시장 출시·유통 및 EU발 수출을 금지
- 결정에는 제품 철회·온라인 게시물 삭제·제품 처분 명령과 조사 결과 및 근거, 제품 식별정보, 이행기한 등이 포함.
- 경제운영자는 새로운 중요 정보를 제출해 결정 재검토를 요청할 수 있으며, 강제노동 해소가 입증되면 결정이 철회될 수 있음.

⑧ 결정 집행 및 세관 통제(제5장, 제23조~제31조)

- 경제운영자가 정해진 기한 내 결정을 이행하지 않으면 회원국 관할당국이 제품 철회·처분 및 온라인 접근 제한 등을 집행
- 제품은 원칙적으로 재활용하고, 불가능한 경우 사용 불능 상태로 처분하며, 부패하기 쉬운 제품은 자선·공익 목적으로 기부
- 세관은 위반 결정 대상일 가능성이 있는 제품의 통관을 보류하고, 관할당국의 확인 시 반출·수출을 거부
- 한 회원국의 결정은 동일한 식별정보를 갖고 동일 공급망에서 생산된 제품에 대해 다른 회원국에서도 인정·집행

⑨ 최종 조항(제6장, 제32조~제39조)

- 기밀유지, 공익신고자 보호, 제재, 평가 및 적용일 등을 규정

- 회원국은 경제운영자의 위반 결정 불이행에 대해 실효적·비례적이며 억제력 있는 제재를 마련해야 함.
- 집행위원회는 '29.12.14일까지 최초 평가를 실시하고 이후 5년마다 규정의 집행효과와 기업 부담 등을 평가
- 규정은 '24.12.13일 발효, 일부 준비조항을 제외하고 '27.12.14일부터 전면 적용

II 이행 가이드라인 주요 내용

1. 이행 가이드라인 개관

- 가이드라인(C(2026) 4386 final)은 규정 제11조에 따른 가이드라인 제공 의무를 이행하기 위한 문서로, 총 7개의 장(chapter)으로 구성
 - ①서론, ②법적 체계, ③규정의 적용 범위(강제노동의 정의·유형·위험지표), ④조사 절차(위험기반 접근, 예비·정식조사, 위반 결정, 결정 재검토·불복, 당국 간 협력), ⑤집행 및 제재, ⑥경제운영자용 실사 지침, ⑦위반정보 제출 절차
 - 규정 제11조(d)호에 따른 세관·경제운영자용 제27조(세관 제출 추가 정보) 실무 지침은 이번 가이드라인에서 제외되었으며, 관련 위임법 채택 시 검토 예정
- (법적 체계) 규정은 EU 조약 및 EU 기본권헌장에 근거하며, 헌장은 인간 존엄의 불가침성과 함께 노예제·예속·강제노동·인신매매를 명시적으로 금지(제1조·제5조)
 - 국제적으로는 ILO 강제노동협약(제29호)과 2014년 의정서, 강제노동 폐지 협약(제105호), 강제노동 권고(제203호), 가혹한 형태의 아동노동 금지 협약(제182호) 등에 기반하며, EU 전 회원국은 ILO 제29호·제105호 협약을 비준
 - 가이드라인은 OECD 다국적기업 가이드라인 및 실사 지침, ILO 'Hard to see, harder to count'(강제노동 조사 핸드북), ILO·IOE 기업용 강제노동 대응 핸드북(제3판, 2025), UN 기업과 인권 이행 원칙(UNGPs) 등 국제 지침의 원칙과 기준을 반영

2. 규정의 적용 범위와 강제노동의 정의

① 적용 대상 제품

- 동 규정은 원산지·유형·산업과 관계없이 EU 시장에 출시·유통되거나 EU에서 수출되는 모든 제품에 적용
 - 공급망의 어느 단계에서든 역내외를 불문하고 강제노동이 전부 또는 일부 사용된 제품이 대상이며, 강제노동 결부 비중은 적용 여부에 영향을 주지 않음.
 - ‘제품’은 공산품뿐 아니라 농산물, 광물 등 채굴 원자재까지 포함하는 넓은 개념
- '27.12.14일부터 시장에 출시·유통되는 제품에 적용되며, 제품·부품이 그 이전에 생산 또는 수입된 경우에도 적용
 - 이미 최종사용자에게 도달한 제품의 회수는 대상이 아니나, 매장 진열·창고 보관 등 아직 시장에 유통 중인 제품은 철회 대상
 - 온라인·원격판매 제품도 EU 내 최종사용자를 대상으로 판매를 제안하는 경우 적용 대상
- 운송·창고·물류 등 서비스 자체는 제품 출시와 연계된 경우에도 적용 대상에서 제외되며, 서비스·가사노동도 미적용

② 적용 대상 경제운영자

- EU 시장에 제품을 출시·유통하거나 EU에서 수출하는 모든 경제운영자에게 적용되며, 기업 규모나 매출 기준은 없음.
 - 생산자, 제조자, 수입자, 수출자, 유통업자, 소매업자 및 관련 제품 공급자 등이 포함
 - 금지 의무는 무조건적·절대적이며, 위반 시 제품 금지 결정의 대상이 될 수 있음.

③ 강제노동의 정의

- 규정은 ILO 제29호 협약상 정의를 원용해, 강제노동을 ‘처벌의 위협하에 강요되고 본인이 자발적으로 제공하지 않은 모든 노동 또는 서비스’로 정의
 - 강제노동은 ①노동 또는 서비스, ②자발적 동의의 결여, ③강압의 3요소로 구성되며, 비자발성과 강압이 동시에 존재해야 함.
- 비자발성은 근로자가 자유롭고 충분한 정보에 기초해 취업에 동의하지 못하거나, 고용관계를 종료할 자유가 없는 경우를 의미
 - 허위 채용, 채무노동, 동의 없는 업무 변경, 강압적 초과근무, 위험작업 강요, 극히 낮은 임금, 고용 종료의 자유 부재 등이 주요 징표
- 강압은 폭력, 이동 제한, 채무 속박, 임금 지급 보류·신분증 압류, 취약성 악용 등 근로자의 의사에 반해 노동을 부과하는 수단을 의미
 - 해고·추방 위협, 권리·혜택 박탈, 가족·동료에 대한 위협 등 간접강압도 포함

④ 강제노동의 유형

- (민간 부과 강제노동) 개인·집단·기업이 부과하는 강제노동으로, 산업·서비스·농업·가사노동 등에서 주로 발생
- (국가 부과 강제노동(SIFL*)) 국가기관, 국가 대리 주체 또는 이에 준하는 권한을 행사하는 조직이 부과하는 강제노동을 의미
 - * State-imposed Forced Labour
 - 정치적 강압, 경제개발 목적의 노동력 동원, 노동규율, 파업 처벌, 차별 수단으로서의 강제노동은 국제노동기준상 허용되지 않음.
- (강제 아동노동) 18세 미만 아동이 본인·부모에 대한 강압으로 수행하거나, 강제노동 상태의 부모와 함께 수행하는 노동을 포함

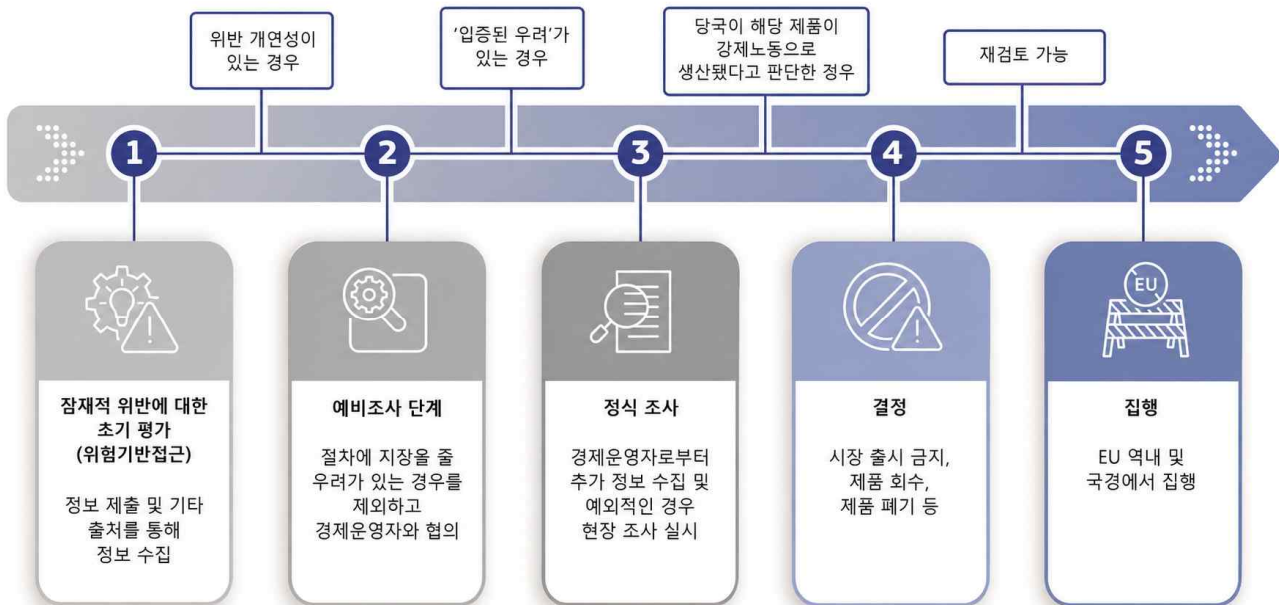
⑤ 강제노동 식별을 위한 위험지표

- (일반 지표) 강제 모집, 기만, 채무 악용, 위험·모멸적 근로조건, 과도한 근로시간, 열악한 근로 관련 생활환경, 부당한 추가 의무, 신체적·성적 폭력, 고립, 이동 제한, 현금·재산·신분증 압류, 임금 체불, 위협·협박, 취약성 악용 등
- (국가 부과 강제노동(SIFL) 관련 구조적 지표) 구금·억류, 구금 조건의 악용, 국가의 금전적 제재, 공공서비스·법적 지위·사회적 권리 박탈, 재산·토지·주거·생산수단 몰수, 고용 제재, 퇴직·고용 종료의 법적 금지, 감시·사회적 통제, 심리적 강압·이념적 압박, 집단·제3자 처벌 등
- 세부 지표는 ILO 강제노동 지표 지침 및 강제노동 조사 핸드북 등을 참고하도록 안내

3. 조사 절차

- 경제운영자는 조사 개시 여부와 관계없이 강제노동 결부 제품을 EU 시장에 출시·유통하거나 EU에서 수출해서는 안 되며, 제품 금지 결정은 주관 관할당국의 조사를 거쳐 채택
- 강제노동 의혹 발생지가 EU 역외인 경우 집행위원회가, 역내인 경우 해당 회원국 관할당국이 조사를 주관
- 조사는 해당 제품의 채굴·수확·생산·제조 과정에서 강제노동이 사용되었는지와 해당 제품이 EU 시장에 출시·유통되거나 EU에서 수출되었는지를 확인하는 절차
- 조사 대상은 부품·완제품, 중간재·최종재, 동일 제품군, 특정 공장·시설 생산품 등이 될 수 있으며, 체계적·광범위한 강제노동의 증거가 있는 경우 관련 공급업체·지역의 다른 제품으로 조사 범위를 확대할 수 있음.

<조사 절차, 결정 채택 및 집행 개요>



자료 : 강제노동 결부 제품 금지 규정 이행 가이드라인

- 조사 과정에서 당국은 비례성 원칙을 준수해야 하며, 경제운영자에게 과도한 부담을 부과해서는 안 됨. 또한 경제운영자의 청문권은 절차 전반에서 보장되어야 함.

① 위험기반접근 및 정보 평가

- 당국은 한정된 집행 자원을 고려해 위반 위험과 잠재적 영향이 크고, 개입 효과가 높은 사안에 조사를 집중
 - 주요 판단 기준은 △강제노동 의혹의 규모·심각성, △EU 시장 유통·수출 물량 또는 금액, △최종제품에서 의혹 부분이 차지하는 물리적·기능적·경제적 중요성 등임.
 - 경제운영자 선정 시에는 강제노동 의혹 발생 단계와의 근접성, 예방·완화·중단에 대한 영향력, 기업 규모·자원 등을 고려
- 주관 관할당국은 위반 개연성 판단을 위해 관련성 있고 사실적이며 검증 가능한 정보를 수집·평가

- 주요 정보원은 단일 정보제출창구, 강제노동 위험 DB, 위험지표, ICSMS, 노동·산업안전·세무·사법기관 등 관계기관 정보, 시민사회·노동·근로자·피해자 제보, 당국 자체 분석 등

② 예비조사 단계

- 초기 평가 결과 위반 가능성이 있다고 판단되면 주관 관할당국은 예비조사를 개시할 수 있으며, '입증된 우려' 존재 여부를 판단
- 당국은 경제운영자에게 해당 제품 관련 강제노동 위험의 식별·예방·완화·중단·구제 조치에 관한 정보를 요청할 수 있으며, 경제운영자는 요청을 받은 날부터 30근무일 내 회신
- 정보 요청 시 기업 규모·자원, 접근 가능한 정보 범위, 이미 타 당국에 제출한 정보의 중복 요청 금지 원칙 등을 고려
- 실사는 유용한 입증 수단이나 규정상 의무는 아니며, 제품 추적성, 책임 있는 구매 관행, 인증, 근로자 모니터링 등도 활용 가능
- 증거인멸, 형사수사 저해, 피해자·제보자 보복 우려가 있는 경우 정보 요청을 생략할 수 있으며, 이 경우 정식조사 단계에서 정보·의견제출 기회를 보장
- 당국은 경제운영자 회신 접수 후 30근무일 내 입증된 우려 여부 판단
 - 입증된 우려가 없거나 우려가 해소된 경우 조사를 개시하지 않는다고 통지
 - 경제운영자가 강제노동 해소를 위한 적절한 조치를 진행 중임을 입증하면, 당국은 조치 완료를 위한 합리적인 기간을 부여할 수 있음.
 - 비협조 또는 미회신 시 당국은 그밖에 확보 가능한 사실과 자료에 근거해 판단하며, 비협조 자체도 관련 증거로 고려할 수 있음.

③ 정식조사 및 현장조사

- 입증된 우려가 확인되면 당국은 정식조사를 개시하고, 개시 후 3 근무일 내 경제운영자에게 조사 개시 사실, 대상 제품, 조사 사유, 조사의 잠재적 결과, 의견제출 권리 등을 통지
 - 추가 정보 제출 기한은 30~60근무일 범위에서 정하며, 정당한 사유가 있는 경우 연장 요청 가능
 - 조사 중 대상 제품이 추가되는 경우 경제운영자에게 통지하고 대응 기회를 부여
- 당국은 조사 과정에서 제보자, 피해 근로자, 노조, 물류기업, 공공 기관, 지역사회 등으로부터 정보를 수집할 수 있으며, 피해자와 제보자의 신원·안전을 보호해야 함.
- 현장조사는 수집된 증거의 확인·반박 또는 추가 증거 확보를 위해 실시 가능
 - EU 역내에서는 회원국 당국이 필요하고 비례적이라고 판단하는 경우 국내법과 EU법에 따라 현장조사, 문서 복사·압수, 관계기관 협조 요청 등을 수행
 - EU 역외에서는 집행위원회가 예외적인 경우 경제운영자와 해당 제3국 정부의 동의를 받아 필요한 점검·조사를 수행 가능
- 조사 과정에서 수집된 비공개 정보는 규정 적용 목적에 한해 사용되며, 경제운영자와 이해관계자가 제공한 정보와 신원은 원칙적으로 기밀로 취급
 - 다만, 위반 결정이 채택된 경우 금지 제품 식별에 필요한 범위에서 관련 경제운영자·공급자·제조자의 신원을 공개할 수 있음.

- 당국은 조사 개시일로부터 합리적 기간 내, 원칙적으로 9개월 이내에 위반 결정을 채택하거나 조사를 종결
- 위반을 입증할 수 없는 경우 조사를 종결하되, 신규 정보가 발견되면 동일 제품·기업에 대한 재조사 가능

④ 당국 간 조정·협력

- 집행위원회와 회원국 관할당국은 규정의 일관된 이행을 위해 정보를 공유하고 상호지원해야 함.
 - 관할 밖에서 발생한 강제노동 의혹 정보를 발견한 집행위원회 또는 관할당국은 ICSMS(EU 시장감시 정보통신시스템)를 통해 해당 관할당국에 공유
 - 주관 관할당국은 타 관할당국에 정보 제공 및 경제운영자 연락 지원 등을 요청할 수 있으며, 특히 경제운영자가 다른 회원국에 소재하거나 해당 회원국의 언어를 사용하는 경우 지원 요청 가능
 - 정보 요청을 받은 당국은 20근무일 내 회신해야 하며, 요청 이행이 자체 업무 수행을 중대하게 저해하는 경우에만 전부 또는 일부 거부 가능
- 관할당국은 노동감독기관, 법집행기관, 인신매매 대응기관, 시장감시당국, 세관, 조세당국 등과도 협력 체계를 구축해야 함.
 - 규정상 조사는 행정절차로, 형사수사나 유죄판결을 전제로 하지 않음
 - 다만 동일 사안에 대해 형사절차가 병행될 수 있으므로, 행정조사가 형사수사나 피해자 보호를 저해하지 않도록 조율 필요

4. 위반 결정 및 불복 절차

① 입증 기준 및 증거

- 위반 입증 책임은 주관 관할당국에 있으며, 당국은 △제품 생산에 강제노동이 사용되었고 △조사 대상 경제운영자가 해당 제품을 EU 시장에 출시·유통하거나 EU에서 수출했음을 신뢰할 만한 증거로 입증해야 함.
 - 입증 기준은 행정절차에 해당하며, 형사법상 입증 기준은 적용되지 않음.
 - 피해자 접근 곤란, 문서 부재, 감사 신뢰성 한계 등을 고려해 직접 증거뿐 아니라 간접·정황 증거의 조합으로도 위반 입증 가능
- 증거로는 인터뷰, 서면 증언, 고충처리 보고서, 사회감사 자료, 사진·영상, 계약·급여·채무기록, 기업 문서, 위성사진, 추적·통관·선적 데이터, 공개 보고서, 언론 보도, 노조 자료, 제품 추적성 정보 등이 활용될 수 있음.
 - 근로자가 위협·감시를 받거나 시설 접근이 제한된 상태에서 실시된 사회감사는 신뢰성 있는 증거로 보기 어려움.
 - 고위험 원료·부품과 혼합됐을 가능성이 있는 제품의 추적성 정보가 전혀 없거나 제출되지 않는 경우, 증거 종합평가에서 불리하게 작용할 수 있음.
- 국가 부과 강제노동(SIFL)의 경우, 당국은 특정 지역에서 국가 또는 국가 대리 주체가 강제노동을 부과했다는 점과 조사 대상 제품이 해당 관행 또는 지역과 연계된다는 점을 입증해야 함.

② 비협조 시 위반 결정

- 경제운영자 또는 공공당국의 비협조로 증거 수집이 저해되는 경우, 당국은 이용 가능한 다른 사실에 근거해 위반 여부를 판단해야 함.

- 비협조에는 정당한 사유 없는 정보 제공 거부, 기한 미준수, 불완전·부정확하거나 오도적인 정보 제출, 조사 방해 목적의 무관한 자료 대량 제출, 현장조사 방해 등이 포함
- 비협조 여부 판단 시 기업 규모와 자원, 정보 제공 가능성 등을 고려
- 비협조만으로 자동 위반이 인정되는 것은 아니나, 비협조 자체도 증거로 고려되며 다른 사실·증거와 결합될 경우 일반적으로 위반 인정의 근거가 될 수 있음.

③ 위반 결정의 내용

- 위반이 확인되면 당국은 해당 제품의 EU 시장 출시·유통 및 EU발 수출을 금지하는 결정을 채택
 - 해당 금지 결정은 결정문에 명시된 경제운영자뿐 아니라 동일한 제품을 출시·유통하거나 수출하는 다른 경제운영자에게도 적용
 - 한 회원국 당국의 결정은 동일한 식별정보를 갖고 강제노동이 확인된 동일 공급망에서 유래한 제품에 대해 다른 회원국에서도 인정·집행됨.
- 결정에는 금지 대상 제품 정보, 조사 결과, 세관의 제품·기업 식별에 필요한 정보가 포함
 - 조사 대상 경제운영자는 이미 출시·유통된 금지 제품을 EU 시장에서 철회하고, 온라인 판매 콘텐츠·목록도 삭제해야 함.
 - 이미 최종사용자에게 도달한 제품은 철회 대상이 아님.
- 금지 제품은 원칙적으로 재활용하거나 사용 불능 상태로 처분해야 하며, 경제운영자가 처분으로부터 경제적 이익을 얻지 않도록 해야 함.
 - 금지 대상이 교체 가능한 부품인 경우, 합리적인 기간 내 해당 부품을 제거·교체할 기회를 부여해야 함.
 - 이행 기한은 비부패성 제품 최소 30근무일, 부패성 제품 최소 10근무일을 기준으로 설정

- 결정에는 결정 재검토·철회 요청 및 사법적 불복 방법이 포함되며, 모든 결정은 강제노동 단일포털에 공표됨.

④ EU 전략적·핵심 공급망 특례

- 제품이 EU의 전략적·핵심 공급망에 속하는 경우, 당국은 단일시장 교란 방지를 위해 폐기 대신 일정 기간 제품 보류를 명령할 수 있음.
 - 보류 기간에는 제품을 시장에 출시하거나 유통할 수 없음. 다만 경제운영자가 정해진 기간 내에 강제노동을 제거했음을 입증하면 해당 결정은 그 시점부터 효력을 상실하고, 보류된 제품을 다시 시장에 출시할 수 있음.
 - 기한 내 입증하지 못하면 제품 처분 의무가 적용됨.
- 경제운영자가 정해진 기간 내 해당 제품과 관련된 사업활동 또는 공급망에서 강제노동이 실제로 제거됐음을 입증하면, 보류된 제품을 다시 시장에 출시할 수 있음.
 - 다만 단순히 해당 제품의 공급자 또는 공급망을 변경하는 것만으로는 이미 생산된 해당 제품에서 강제노동이 제거된 것으로 인정되지 않음.

⑤ 재검토·철회 및 불복

- 결정의 명시적 수신인 또는 직접적·개별적으로 영향을 받는 경제 운영자는 조사 당시 당국에 제출되지 않은 새로운 중요 정보에 근거해 결정 재검토를 요청할 수 있음.
 - 당국은 재검토 요청을 받은 날부터 30근무일 이내에 결정해야 함.
 - 재검토 요청이 타당하고 강제노동이 제거된 것으로 확인되면, 당국은 결정의 적용 범위를 수정하거나 해당 결정의 효력을 철회 시점부터 소멸시킬 수 있음.

- 결정을 이행한 경제운영자는 철회·처분 조치 이행과 해당 제품 관련 사업활동 또는 공급망에서 강제노동이 제거됐음을 입증해 결정 철회를 요청할 수 있음.
- 증빙자료로는 제품 식별정보, 철회·처분 기록, 재고·물류 자료, 유통 채널 제거 확인, 재활용·처분시설 확인서, 재발 방지 조치 등이 활용 가능
- 직접적·개별적으로 영향을 받는 경제운영자는 결정의 절차적·실체적 적법성에 대해 법원에 불복할 수 있음.
- 집행위원회 결정은 EU 사법재판소 관할이며, 불복이 인용되면 집행위와 회원국 관할당국에 ICSMS를 통해 통지되고 단일포털 정보가 갱신됨.

5. 집행 및 제재

① 역내 시장에서의 집행

- 위반 결정은 ICSMS를 통해 각국 관할당국과 세관에 통보되며, 회원국 관할당국은 시장감시당국 등과 협력해 자국 내 금지·철회·처분 명령의 이행을 확보
- 경제운영자가 복수 회원국에서 제품을 유통한 경우, 설립지 회원국 당국이 타 회원국 당국에 지원을 요청할 수 있음.
- 당국은 경제운영자에게 철회·처분 계획과 이행 상황 보고를 요구해야 하며, 일부가 강제노동으로 생산된 제품의 경우 부품 교체 관련 정보도 포함
- 철회 대상은 유통 채널 내 재고 제품이며, 경제운영자는 원격판매를 포함한 유통 경로와 재고 현황을 파악해 철회 계획을 이행해야 함.
- 처분은 폐기물 기본지침상 폐기물 위계에 따라 재활용을 우선하고, 불가능한 경우 사용 불능화 조치를 적용

- 부패하기 쉬운 제품은 자선 또는 공익 목적으로 기부해야 하며, 어떠한 처분 방식도 경제운영자에게 경제적 이익을 제공해서는 안 됨.
- 온라인 판매 제품의 경우 경제운영자는 관련 게시물·목록을 삭제해야 하며, 필요시 당국은 온라인 플랫폼 등 중개서비스 제공자에게 관련 콘텐츠·목록의 접근 제한을 명령할 수 있음.

② 국경에서의 집행

- 강제노동 여부는 세관 검사만으로 판별하기 어렵기 때문에, 전체 집행 책임은 관할당국에 있고 세관은 통보된 결정에 근거해 조치
- 규정은 자유유통 반출 및 수출 절차로 신고된 제품에 적용되며, 결정의 수정·철회도 세관에 통보되어야 함.
- ICSMS와 세관 위험관리시스템 간 자동 연계 전까지는 회원국별 국내 절차에 따라 정보 공유
- 세관은 위험관리 절차상 결정 대상 제품으로 의심되는 반입·반출 제품을 식별하면 자유유통 반출·수출을 보류하고, 관할당국에 통보
- 관할당국은 해당 제품이 결정 대상인지 판단하며, 필요 시 보류 연장을 요청할 수 있음.
- 보류 중 경제운영자는 세관·관할당국의 동의를 받아 비준수 부품 교체 등을 위한 다른 세관절차로의 전환을 요청할 수 있음.
- 관할당국이 결정 대상이 아니라고 판단하거나 기한 내 회신하지 않는 경우, 세관은 기타 요건 충족을 전제로 반출·수출을 허용
- 다만 이러한 통관 허용이 해당 제품의 규정 준수 입증은 아님.
- 관할당국이 결정 대상 제품으로 확인하면 세관은 자유유통 반출 또는 수출을 거부하고 제품 처분 절차를 진행

- 수입품의 변경 또는 재수출은 허용되지 않으며, 처분 비용은 경제 운영자가 부담
- 관할당국 요청 시 세관은 제품을 압류해 관할당국의 관리 하에 두고, 재활용·사용불능화·기부 등 규정상 처분을 진행할 수 있음.

③ 제재

- 회원국은 '26.12.14일까지 위반 결정 불이행에 대한 금전제재(벌금) 규정을 마련해 집행위원회에 통보해야 함.
- 집행위원회가 위반 결정을 채택한 경우에도 금전제재 부과 권한은 회원국 당국에 있음.
- 금전제재를 포함한 모든 제재는 실효적·비례적·억제력이 있어야 함.
- 금전제재는 강제노동 금지 위반 자체가 아니라 '위반 결정 불이행'에 대해 부과
- 부과 사유에는 금지 제품의 시장 출시, 철회·처분 미이행, 부품 교체 미이행, 전략적 제품 보류 명령 미이행 등이 포함
- 회원국은 규정 제37조를 준수하고 집행위원회 가이드라인을 최대한 고려해 자국 법제에 맞는 금전제재 산정 기준을 마련해야 함.

<금전제재 산정 5단계>

단계	주요 내용
1. 사실관계 확정	경제운영자의 결정 불이행 행위와 그 성격·범위를 확인
2. 기본금액 산정	불이행의 중대성 및 지속기간을 반영해 기본금액 산정. 중대성은 철회·폐기 이행 정도, 기한 준수 여부, 고의·과실 여부 등을 고려
3. 가중·감경 조정	감경요소는 자발적 정보 제공 등 성실한 협조, 가중요소는 과거 불이행 전력, 결정 이행 과정의 방해·비협조, 기만 행위, 타 경제 운영자에 대한 불이행 강요, 불이행으로 얻은 이익 등
4. 법정 상·하한 확인	규정은 금전제재 상·하한을 직접 정하지 않으므로, 회원국 법령에 상·하한이 있는 경우 이를 확인하고 실효성·비례성·억제력 원칙에 부합하는지 검토
5. 최종 검증	금전제재가 실제 이행을 유도하고, 사안의 중대성에 비례하며, 재발 방지 효과와 비차별성을 갖추는지 최종 검토

<금전제재 산정 과정 예시>



기본금액 산정 예시

예시 A. 제품가치 기준

1 단계: 금지결정을 위반해 EU 시장에 출시된 제품의 총가치 산정

2 단계: 금전제재 기본금액 산정

- 중대성 반영: 위반 중대성에 따라 제품 총가치에 적용할 비율 설정

매우 낮음

중간

높음

0~10%

10~30%

30~60%

- 지속기간 반영: 위반 일수·월수에 따른 계수 적용

기본금액 = 제품 총가치 × 중대성 비율 × 기간 계수

예시 B. 매출액 기준

1 단계: 경제운영자의 전 세계 연간 매출액 산정

2 단계: 금전제재 기본금액 산정

- 중대성·지속기간 반영: 위반의 중대성과 기간을 고려해 매출액에 적용할 비율 산정

낮음

중간

높음

0~1%

1~2%

1~4%

기본금액 = 전 세계 연간 매출액 × 적용 비율

주 : 비율과 방식은 가이드라인 Box 1의 예시이며, 회원국은 자국 법제에 따라 구체적인 기준을 정할 수 있음.

자료 : 강제노동 결부 제품 금지 규정 이행 가이드라인을 바탕으로 브뤼셀무역관 재구성

6. 기업 공급망 실사 가이드

① 실사 가이드의 성격

- 가이드라인 제6장은 규정 제11조(a)호에 따라 국제기준에 기반한 강제노동 관련 자발적 실사 지침을 제공하며, 기업에 새로운 실사 의무를 부과하지 않음.
- 다만 실사는 공급망 내 강제노동 위험을 낮추고, 조사 시 기업의 위험 대응 노력을 입증하는 자료로 활용 가능
- 동 가이드라인은 기존 EU 강제노동 실사 지침(2021)을 대체하며, 기업은 자사 규모·위험·공급망 특성에 맞게 활용할 수 있음.
- 실사는 예방 중심의 지속적 절차로, 위험기반 접근, 기업 상황에 맞는 비례적 조치, 이해관계자와의 의미 있는 협의를 전제로 함.
- 특히 근로자와 잠재 피해자의 의견을 반영해야 하며, 인터뷰가 어려운 경우 독립 전문가, 노조, 시민사회, 위험 DB 등 대체 자료 활용 가능

② OECD 6단계 실사 절차 개요

- 가이드라인은 OECD 실사 지침의 6단계 프레임워크를 기반으로 강제노동 특화 권고를 제시

<강제노동 실사 6단계 요약>

단계	주요 내용
① 정책·관리체계 통합	강제노동 실사를 기업 정책·위험관리체계에 반영하고, 공급자 계약·행동강령에 포함
② 위험 식별·평가	전사적 스코핑, 고위험 영역 심층평가, 관여 수준 평가, 대응 우선순위 설정
③ 예방·완화·종단	시정조치계획, 사업관행 조정, 영향력 활용, 공급자 지원, 최후 수단으로 책임 있는 거래관계 종료
④ 모니터링	실사 조치의 이행 여부와 효과성을 점검하고 실사체계 개선에 반영
⑤ 커뮤니케이션	실사 정책, 위험 식별, 대응 조치 및 성과를 대외적으로 설명
⑥ 구제	기업이 야기·기여한 강제노동 영향에 대해 구제를 제공하거나 협력

③ 1단계 : 정책·위험관리체계 통합

- 기업은 강제노동 실사를 기존 정책·위험관리체계에 통합하고, 중대한 위험이 확인된 경우 현지 맥락·부문별 위험을 반영한 구체적 정책을 마련하도록 권고
- 정책에는 국제노동기준 준수, 실사 절차, 임직원·자회사·비즈니스 파트너에 대한 기대사항, 모니터링 및 이행확보 방식을 포함
- 정책은 임직원과 관련 근로자·공급자·사업 파트너에게 이해 가능한 방식으로 공유되어야 함.
- 기업은 부서별 책임과 고위경영진 또는 이사회 차원의 감독체계를 마련하고, 관련 인력에 필요한 자원과 교육을 제공해야 함.
- 공급계약과 공급자 행동강령에는 국제기준 준수, 투명성, 보고, 하위 공급망 전파, 미준수 시 계약 정지·해지 가능성 등을 반영할 수 있음.
- 또한 자사의 구매관행이나 사업모델이 공급자의 강제노동 위험을 높이거나 공급자의 실사 이행을 저해하지 않는지도 점검할 필요

④ 2단계 : 위험의 식별·평가

- 기업은 지역·부문·제품·기업별 위험요인을 바탕으로 강제노동 위험이 발생할 가능성이 높고 영향이 중대한 영역을 우선 식별하도록 권고
- 강제노동 위험 DB는 공개될 경우 특정 지역·제품과 관련된 광범위하고 심각한 강제노동 위험에 관한 지표적·비포괄적 정보를 제공할 예정이며, 특히 중소기업의 범위 설정(scoping) 도구로 활용할 수 있음.
- 범위 설정(scoping) 결과는 정기적으로 검토하고, 조달처 변경·신제품 개발·기업 구조조정 등 중대한 변화가 있는 경우 갱신할 필요
- 고위험 영역에 대해서는 자사 운영, 공급자 및 기타 거래관계를 대상으로 심층평가를 실시

- 문서 검토, 공급자 자가진단, 현장점검·감사, 근로자 인터뷰, 이해관계자 협의 등을 활용 가능
- 국가 부과 강제노동(SIFL) 의심 상황에서는 법적·제도적·정치적 환경을 함께 평가해야 하며, 전통적 현장점검·감사의 신뢰성이 크게 제한될 수 있으므로 국제기구 보고서, 독립 전문가 분석, 시민사회 자료 등 대체 자료 활용이 중요
- 기업은 자신이 강제노동 위험을 직접 야기했거나 다른 기업과 함께 야기 또는 기여했는지를 평가하고, 위험이 거래관계와 연계된 경우 해당 파트너의 위험관리 정책·절차도 점검할 필요
- 모든 위험에 즉시 대응하기 어려운 경우, 심각성과 발생 가능성이 높은 위험부터 우선 대응
- 특히 SIFL 위험은 심각성과 특정 부문·지역에서의 높은 발생 가능성을 고려해 우선 대응할 필요

⑤ 3단계 : 위험의 예방·완화·중단

- 기업은 위험 관여 수준에 따라 예방·완화·중단 조치를 취하도록 권고되며, 예방이 실사의 우선 목표
- 실제 강제노동이 확인된 제품은 EU 시장에 출시·유통하거나 EU에서 수출할 수 없음.
- 필요시 예방·시정조치계획을 수립해 강제노동 지표, 문제와 근본원인, 담당 부서, 이행 일정, 성과지표 등을 명확히 하도록 권고
- 기업은 구매관행, 사업계획·제품 설계·유통방식, 생산공정, 발주 일정, 내부 관리체계 등을 조정해 강제노동 위험을 줄일 수 있음.
- 공급자에 대해서는 계약상 의무, 교육·역량강화, 기술지원, 공동시정계획 등을 통해 위험 예방·완화를 유도

- 계약 조항만으로는 충분하지 않으며, 실제 이행 여부에 대한 후속 검증이 필요
- 기업의 영향력이 제한적이더라도 강제노동 위험을 예방·해소할 책임이 주어지는 것은 아니며, 공동 대응이나 구매량·계약조건 등을 활용해 영향력을 확대할 수 있음.
- 위험이 시정 불가능하거나 합리적인 개선 가능성이 없고, 기존 예방·완화 노력도 실패한 경우 거래관계 종료를 최후수단으로 검토
 - 거래관계 종료는 근로자·지역사회에 미칠 부정적 영향을 고려해 책임 있는 방식으로 이루어져야 하며, 상대방에 합리적인 사전 통지를 하고 그 결정도 지속적으로 재검토할 필요
 - SIFL 상황에서는 기업의 영향력이 제한적이고 구제가 어려우므로 거래관계 종료가 유일하게 실행 가능한 대응수단이 될 수 있음.

⑥ 4단계 : 이행·성과 모니터링

- 기업은 실사 조치의 이행 여부와 효과성을 지속적으로 점검하고, 그 결과를 정책·위험평가·대응조치 개선에 반영하도록 권고
- 모니터링은 자체 운영뿐 아니라 공급자와 기타 비즈니스 파트너 까지 포함하며, 위험이 심각하고 발생 가능성이 높을수록 더욱 집중적으로 빈번하게 실시
- 성과지표로는 기한 내 예방·시정조치 이행률, 고충 제기·해결 건수, 위험 재발 빈도, 고충처리제도의 효과성에 대한 이해관계자 평가 등이 활용 가능
- SIFL 위험은 ILO 및 독립 전문가의 자료를 중심으로 모니터링할 필요
- SME는 산업·다자 이니셔티브 참여, 기존 모니터링 절차 활용, 핵심 지표 중심의 간이 점검 방식 등을 활용할 수 있음.

⑦ 5단계 : 커뮤니케이션

- 기업은 실사 정책, 중대 위험 식별 영역, 우선순위 기준, 예방·완화 조치와 성과를 적절한 방식으로 대외 공개하도록 권고
 - 가능한 경우 개선 일정·목표, 모니터링 방법, 구제 제공·협력 방식도 공개
 - 공개 정보는 접근 가능하고 이해하기 쉬워야 하며, 이해관계자가 기업의 대응 노력을 파악할 수 있을 정도로 구체적이어야 함.
 - 다만 영업비밀, 계약상 기밀, 피해자·근로자에 대한 보복 위험이 있는 정보는 접근 대상을 제한하거나 정보원을 익명화하는 등 별도의 방식으로 소통할 수 있음.
 - 특히 SIFL 상황에서는 공개로 인해 현지 직원·공급자·피해 근로자에게 보복이 발생하지 않도록 유의
- 동 가이드라인은 별도 보고 의무를 신설하지 않으며, 공급망 실사 지침(CSDDD)·기업 지속가능성 보고지침(CSRD) 적용 기업은 해당 법령에 따른 공시 의무를 이행해야 함.

⑧ 6단계 : 구제의 제공·협력

- 강제노동 위험이 실제 영향으로 발생한 경우, 기업은 관여 수준에 따라 구제를 제공하거나 이에 협력하도록 권고
 - 기업이 영향을 야기하거나 기여한 경우 구제를 제공·협력하고, 영향을 야기하거나 기여하지 않았으나 거래관계를 통해 연계된 경우에는 영향력을 행사해 원인 기업의 구제를 촉구할 수 있음.
- 구제는 피해자를 가능한 한 강제노동이 없었을 상태로 회복시키는 것을 목표로 하며, 기업의 관여 수준과 피해 규모에 비례해야 함.
 - 구제 방식에는 임금·채용수수료 반환, 신분증 반환, 의료·심리·법률 지원, 금전·비금전적 보상, 근로조건 개선, 재발 방지 조치, 책임자 징계 등이 포함될 수 있음.

- 적절한 구제 방식을 정할 때 피해 근로자·지역사회 등 이해관계자의 의견을 반영할 필요
- 기업은 근로자와 이해관계자가 강제노동 관련 고충을 제기할 수 있는 정당한 구제·고충처리 메커니즘을 제공하거나 이에 협력하도록 권고
- 고충처리제도는 정당성, 접근성, 예측 가능성, 공정성·투명성·권리 적합성, 지속적 학습과 대화 기반, 기밀성 및 보복 방지 장치를 갖추어야 함.
- SIFL 상황에서는 실효적 구제가 어려울 수 있으며, 정부의 문제 인정·개혁 의지, 독립적 감시와 참여자 보호, 독립적 고충처리제도 등 최소조건이 충족되지 않으면 책임 있는 거래관계 종료를 우선 고려해야 함.

7. 위반정보 제출 제도

- '27.12.14일부터 강제노동 단일포털 내 단일 정보제출창구를 통해 자연인·법인 또는 법인격 없는 단체가 위반 의혹 정보 제출 가능
- 직접 제출뿐 아니라 법률자문가·협회 등 중개인을 통한 제출과 익명 제출도 가능하며, 익명 제출 시 당국의 추가 질의나 평가 결과 통지가 제한될 수 있음.
- 제출자는 선의로 의혹을 뒷받침하는 이유와 증거를 제시해야 하며, 명백히 불완전하거나 근거 없거나 악의적인 제출은 배제
- 집행위는 접수된 정보의 적격성을 먼저 심사하며, 역외 강제노동 의혹은 직접 평가하고 역내 의혹은 해당 회원국 관할당국에 이관
- 주관 관할당국은 합리적인 기간 내 접수 사실과 평가 결과를 통지하며, 필요한 경우 추가 정보·설명을 요청할 수 있음.

- 제출 후 상당한 시간이 지난 경우 상황 변화나 새로운 증거를 확인하기 위해 제출자와 협의할 수 있음.
- 제출 권장정보는 △제출자 연락처, △강제노동 의혹 내용, △발생 장소·기간·위험지표, △영향을 받은 근로자의 유형·수, △증거자료, △관련 경제운영자·제품 정보, △EU 시장 연계 정보 등임.
- 제출자가 접근할 수 있는 범위에서 정보를 제공하면 되며, 연락처는 익명 제출 시 생략 가능
- 제품 정보에는 기업명, 제품 설명, HS/CN 코드, 관련 부품, 제품 사진, 브랜드·모델·배치·일련번호, 공급망 정보 등이 포함될 수 있음.
- 제출 정보와 제보자 신원은 원칙적으로 기밀로 취급되며, 규정상 조사 목적에 한해 사용
- 다만 EU법 또는 EU법에 부합하는 회원국법에서 달리 요구하거나, 형사 혐의가 있는 경우 관계 당국과 공유될 수 있음.
- 제출자가 비기밀 정보로 명시했거나 이미 공개된 정보는 기밀 취급 대상에서 제외
- 근로 관련 맥락에서 위반 정보를 취득하고 공익신고자 보호지침의 인적 적용범위에 해당하는 신고자는 동 지침에 따른 보호를 받을 수 있으며, 개인정보는 관련 EU 개인정보보호 규정에 따라 처리

8. 관련 EU 공급망 법제와의 연계

- 동 규정은 별도의 실사 의무를 신설하지 않으나, 다수의 EU 법제가 이미 강제노동 관련 실사·보고 요건을 부과하고 있음.
- 기업이 수행한 실사·보고 자료는 강제노동 규정상 조사 과정에서 위험 식별·예방·완화 노력을 입증하는 자료로 활용 가능

<강제노동 관련 주요 EU 법제 개관>

법제	주요 내용
공급망 실사 지침 (CSDDD, 2024/1760)	적용 대상 대기업에 자사 운영·자회사 및 활동사슬(chain of activities) 내 비즈니스 파트너의 인권·환경 부정적 영향 식별·대응 의무 부과. 강제노동 위험 대응 실적은 강제노동 결부 제품 금지 규정(FLR) 조사 시 참고 가능 ※ 집행위원회는 '27.7.26일까지 CSDDD 실사 가이드라인 채택 예정
기업 지속가능성 보고지침 (CSRD, 2022/2464)	적용 대상 기업에 자사 운영·가치사슬의 강제노동 등 인권 관련 중대한 영향·위험·기회에 관한 공시 의무 부과
옴니버스 간소화 패키지 (지침 2026/470, '26.2월)	CSDDD·CSRD의 적용 범위와 실사·보고 부담을 완화하고, CSRD 보고 목적으로 가치사슬 내 평균 1,000명 이하 기업에 요구할 수 있는 정보 범위를 제한
분쟁광물 규정 (2017/821)	규정상 연간 수입량 기준을 초과하는 주석·탄탈럼·텅스텐·금(3TG) 광물·금속의 EU 수입자에게 분쟁·고위험 지역 관련 공급망 실사 의무 부과
배터리 규정 (2023/1542)	'27.8.18일부터 적용 대상 경제운영자에게 원자재(리튬·니켈·코발트·천연흑연) 공급망 실사 정책 의무화(강제노동 등 사회·환경 위험 완화)
산림전용방지법 (EUDR, 2023/1115)	소·코코아·커피·팜유·고무·대두·목재 관련 제품에 대해 산림전용 방지, 생산국 법령 준수 및 실사선언 제출을 확인하도록 의무화하며, 관련 법령에는 국제법상 인권 규정도 포함
디지털서비스법 (DSA, 2022/2065)	FLR 위반 결정 불이행 시 관할당국은 관련 제3자에게 제품·게시물 접근 제한을 요청하며, DSA 제9조상 명령을 받은 중개서비스 제공자는 이행 여부와 시점을 통보
인신매매 방지지침 (2011/36/EU, 2024/1712 로 개정)	노동착취 목적 인신매매에 대한 형사처벌과 피해자 보호·지원·구제를 규정하며, FLR상 행정절차와 별도로 병행 적용될 수 있으나 형사수사와의 조정이 필요
공익신고자 보호지침 (2019/1937)	FLR 제36조에 따라 부속서가 개정됐으며, 근로 관련 맥락에서 FLR 위반 정보를 취득하고 지침의 인적 적용범위에 해당하는 신고자를 보호
시장감시규정 (2019/1020)	ICSMS의 운영 기반을 제공하고 시장감시당국이 금지제품 철회 집행에 협력하며, 세관은 자체 검사만으로 강제노동 여부를 판별하기보다 ICSMS로 전달된 FLR 위반 결정에 근거해 국경조치를 실시

주 : 문서번호 클릭 시 원문으로 연결

자료 : 이행 가이드라인을 바탕으로 브뤼셀무역관 작성

III

시사점

- 강제노동 규정은 제품 원산지·업종·기업 규모와 관계없이 적용되는 수평적 시장규제로, '27.12.14일 적용 개시 전까지 對EU 수출기업의 공급망 전반에 대한 선제적 점검이 필요
- (결정의 파급효과 유의) 위반 결정의 금지 효력은 조사 대상 기업뿐 아니라 결정 대상 제품을 출시·유통·수출하는 다른 경제운영자에게도 일반적으로 적용되며, 한 회원국의 결정은 동일 식별정보·동일 공급망 제품에 대해 전 회원국에서 인정·집행됨.
 - 이에 따라 자사가 직접 조사 대상이 아니더라도, 자사 제품이 동일한 식별정보를 갖고 강제노동이 확인된 동일 공급망에서 유래한 경우 타사에 대한 결정이 자사 제품의 EU 유통·수출에 영향을 줄 수 있음.
 - 또한 위반 결정은 단일포털에 공표되고, 금지 제품 식별에 필요한 경우 관련 기업명이 공개될 수 있어 평판 리스크가 발생할 수 있으며, 온라인 판매 제품은 마켓플레이스 게시물 접근 제한 등으로 판매 채널이 차단될 가능성도 있음.
- (공급망 추적성 확보) 조사 시 원자재 원산지, 다층 공급망 구조, 소유관계, 거래·물류 기록, 생산능력과 투입·산출 물량의 정합성 등 다양한 자료가 요구될 수 있음.
 - 특히 고위험 원료와 혼합 가능성이 있는 제품의 추적성 정보가 부족한 경우 증거 평가에서 불리하게 작용할 수 있으므로, 관련 원료·부품 단계까지 공급망 데이터 관리체계를 정비할 필요
 - 향후 세관 집행을 위한 추가정보 제출 관련 위임법이 채택되고 관련 이행법이 마련되는 경우, 적용 대상 제품·제품군에 대해 제조자·생산자·공급자 식별정보의 통관 시 제출이 요구될 수 있어 관련 자료의 사전 체계화가 중요

- (고위험 지역·품목 소싱 재검토) 국가 부과 강제노동(SIFL) 관련 사건은 규모와 심각성 측면에서 우선 조사 대상이 될 가능성이 크며, 시설에 대한 제한 없는 접근과 근로자의 자유로운 비공개 면담이 보장되지 않은 SIFL 지역의 사회감사는 신뢰성 있는 증거로 인정되기 어려움.
- 가이드라인은 기업이 국가 정책을 변화시킬 영향력이 없는 SIFL 상황에서는 책임 있는 거래관계 종료가 유일한 대응수단이 될 수 있다고 설명하므로, 고위험 지역 연계 원자재·부품은 위반 결정 이후보다 결정 이전 단계에서 소싱 구조를 재검토하는 것이 중요
- 강제노동 위험 DB에 수록되는 지역·품목과 자사 공급망의 중첩 여부를 상시 모니터링하고, 필요 시 대체 공급선을 사전에 확보할 필요
- (실사 체계의 문서화) 동 규정은 별도의 실사 의무를 신설하지 않으나, 실사·추적성·책임구매·인증·근로자 모니터링 등 위험 대응 노력은 조사 과정에서 중요한 입증자료로 활용될 수 있음.
- 따라서 CSDDD, CSRD, 분쟁광물 규정, 배터리 규정, EUDR 등 기존 EU 실사·보고·추적성 체계와 연계해 통합 대응체계를 구축하는 것이 효율적
- OECD 6단계 프레임워크에 따라 정책 수립, 위험평가, 대응조치, 모니터링, 커뮤니케이션, 구제 과정을 문서화하고, 당국 요청 시 제출 가능한 형태로 관리할 필요
- (조사 대응체계 구축) 예비조사 정보 요청 회신 30근무일, 정식조사 정보 제출 30~60근무일, 결정 이행기한은 비부패성 제품 최소 30근무일·부패성 제품 최소 10근무일 등 절차별 기한이 비교적 짧음.
- 기한 미준수, 불완전한 정보 제출 등 비협조는 위반 판단에 불리하게 작용할 수 있으므로, 당국 대응 전담 창구와 내부 대응 매뉴얼을 마련할 필요

- 특히 중소기업은 회원국 연락창구, 집행위 SME 지원조치, 단일포털 공개자료 등을 활용하고, 불가피한 지연이 예상되는 경우 기한 만료 전 당국에 선제적으로 통지하는 것이 바람직함.
- (재무·운영 리스크 관리) 금전제재는 위반 결정 불이행에 대해 부과되나, 제품 철회·처분 비용, 재고 손실, 통관 보류·거부, 수입품의 변경·재수출 금지 등 직접적인 운영 손실도 발생 가능
- 전략·핵심 공급망 제품에 대한 보류 특례는 처분을 유예할 뿐 시장 출시를 허용하는 것은 아니며, 보관 비용도 기업 부담이므로 사전 예방이 가장 현실적인 대응수단
- (외부 제보 가능성 대비) 경쟁사, NGO, 노조, 개인 등 누구나 단일 정보제출창구를 통해 익명으로도 위반 의혹을 제기할 수 있으므로, 제보에 따른 조사 개시 가능성을 고려해야 함.
- 내부 고충처리 채널, 공급망 모니터링, 협력사 신고체계 등을 정비해 외부 제보 이전에 위험을 조기에 식별·관리하는 것이 중요

<시기별 대응 로드맵(권고안)>

시기	주요 대응 방향
현재 ~ '26년 하반기	가이드라인·단일포털 공개자료 분석, 위험 DB 공개에 대비한 원료 단계까지의 공급망 매핑 착수, 고위험 지역·품목 노출도 진단, 실사 정책·거버넌스 정비, 기존 EU 실사체계와의 통합 설계
'27년	고위험 공급선 심층평가 및 필요 시 대체 소싱, 공급계약·행동 강령 개정, 추적성 데이터·증빙 체계 구축, 조사 대응 매뉴얼·전담 조직 구성, 임직원·공급자 교육
'27.12.14 이후	위험 DB·단일포털 상시 모니터링, 통관 단계 추가정보 요건 대응, 제보·조사 접수 시 기한 내 대응, 실사·모니터링 결과의 정기 갱신 및 문서화

자료 : 이행 가이드라인을 바탕으로 브뤼셀무역관 작성

- 향후 집행위원회가 세관 제출 추가정보 대상 제품·제품군을 정하는 위임법을 채택할 가능성이 있는 만큼, 관련 이행법과 후속 가이드라인, 결정 세부사항 및 공급망 실사 지침(CSDDD) 실사 가이드라인 동향을 지속 모니터링할 필요

<참고자료 목록>

기관	자료명	발행일
유럽연합(EU)	강제노동 결부 제품 금지 규정(Regulation (EU) 2024/3015)	'24.12.12.
	강제노동 결부 제품 금지 규정 이행 가이드라인	'26.06.26.
	EU 기업 지속가능성 실사 지침(CSDDD, Directive (EU) 2024/1760)	'24.07.05.
	EU 집행위원회·유럽대외관계청(EEAS), EU 기업의 사업활동 및 공급망 내 강제노동 위험 대응을 위한 실사 지침(Guidance)	'21.07.12.
OECD	OECD 다국적기업 책임경영 가이드라인	'23.06.08.
	OECD 책임경영을 위한 기업실사 지침	'18.02.01.
국제노동기구 (ILO)	강제노동 조사 핸드북(Hard to see, harder to count: Handbook on Forced Labour Surveys)	'24.02.27.
	ILO·IOE 기업용 강제노동 대응 핸드북 제3판(Combating forced labour: A handbook for employers and business)	'25.11.26.
	강제노동 식별지표 개정판(ILO indicators of forced labour, 2025 Revised Edition)	'25.11.18.
UN	UN 기업과 인권 이행원칙(UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs)	'12.01.01.

주 : 발행일 클릭 시 원문으로 연결

자료 : 이행 가이드라인 및 각 기관 공식자료를 바탕으로 브뤼셀무역관 작성

윤리경영 · 청렴 레터

KOTRA에 대해 관심과 지원을 해주신 귀하(사)에
진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

KOTRA는 윤리경영 · 청렴을 통해 투명하고, 공정하고, 책임있게
업무를 수행함으로써 고객 여러분께 수준 높은 서비스를 제공하기 위하여
다음과 같은 사항을 실천해 나가고 있습니다.

- ✓ **첫째**, 금지와 자부심을 가지고 명예와 자존심을 소중히 여기며 깨끗하고
투명한 공직사회 건설에 앞장선다.
- ✓ **둘째**, 행동강령에 어긋나는 금품 · 향응을 거부하고, 외부로부터의 어떠한
압력과 청탁도 배격한다.
- ✓ **셋째**, 직위를 미용하여 부당한 이익을 추구하지 않으며, 성실하고 공정하게
맡은 바 업무를 수행한다.
- ✓ **넷째**, 항상 사람을 최우선하고, 임직원, 고객, 협력사, 유관기관, 지역사회 등
모든 이해관계자의 인권 준수를 위해 노력한다.
- ✓ **다섯째**, 안전의식을 가지고 위험예방에 최선을 다한다.
- ✓ **여섯째**, 지역사회의 일원으로서 사회공헌활동 등 지역사회 발전에 적극
참여한다.

다시 한 번 깨끗하고 공정하고 일 잘하는 KOTRA가 될 것임을 약속드리며,
여러분의 따뜻한 격려와 적극적인 협조를 당부드립니다.

작 성 자

- 브뤼셀무역관 강지숙

EU 강제노동 결부 제품 금지 규정 이행 가이드라인 주요 내용

Global Market Report 26-045

발	행	일	2026년 7월
발	행	인	강경성
발	행	처	대한무역투자진흥공사(KOTRA)
주		소	서울시 서초구 헌릉로 13
전		화	1600-7119
홈	페	이	www.kotra.or.kr
문	의	처	브뤼셀무역관(+32-2-205-0089)

- ISBN : 979-11-402-1806-6 (95320)



